

1501465-39.2021.8.26.0323
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Homicídio Qualificado
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/12/2022
... de uso:

"PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELOS DAS DEFESAS. Apelo de FELIPE pela absolvição por alegada excludente de ilicitude por legítima defesa ou fragilidade de provas. Apelo de MARCO em prol da desclassificação para furto tentado com pleitos subsidiários de redução das penas. Descabimento. 1.- Mérito. Provas. Materialidade cabal. Laudos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501465-39.2021.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501465-39.2021.8.26.0323
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2284713/2021 - 01º D.P. LORENA, 15197279 - 01º D.P. LORENA, 953/21/204 - 01º D.P.
LORENA, 2284713 - 01º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TARCILA OLIVEIRA BUENO
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de TARCILA OLIVEIRA BUENO, qualificada nos autos, pela autoria da infração penal tipificada no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (fls. 82/84).

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 90/92). Citada (fls. 119), a ré apresentou resposta escrita à acusação (fls. 126/127).

Durante a instrução criminal, procedeu-se à inquirição das testemunhas e de informantes judiciais, sendo ao final, a ré interrogada. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais por meio de memoriais.

O Parquet pugnou pela procedência do pedido exordial, com a condenação da

incredulidade, nos termos da denúncia (fls. 271/282). Já a defesa requereu, preliminarmente, a liberdade provisória da ré. No mérito, pugnou pela desclassificação para o delito de homicídio, em concurso com o crime de furto; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Em caso de condenação nos termos da denúncia, pleiteou pela fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (fls. 287/305).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, malgrado respeito destinado à nobre defensora, rechaço o pedido preliminar de liberdade provisória em favor da acusada, reportando-me aos argumentos lançados em decisões anteriores (fls. 132/134, 199/200 e 251), ao revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da ré.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como boletins de ocorrência (fls. 04/06, 07/08 e 58/59), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), relatório das imagens das câmeras de segurança do local dos fatos (fls. 37/51), auto de entrega (fls. 28/29), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 57 e 63) e laudos periciais (fls. 236/239, 240/243, 244/246 e 255/262); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria, de igual modo, também é certa. Senão vejamos.

O policial militar Wellington Luís da Silva Campos disse ter sido acionado via rádio interno da corporação para comparecer ao local dos fatos, onde encontrou com Moisés, que relatou ter visto uma pessoa ser assaltada. Disse ter avistado a vítima caída ao solo, com uma vassoura ao seu lado, e do outro, uma faca. Imediatamente, acionou o socorro, porém, Rinaldo veio a falecer antes de chegar ao hospital. De acordo com o depoente, Moisés lhe disse que uma mulher retirou a chave do carro do bolso da vítima, e se evadiu do local dirigindo o veículo do ofendido.

A testemunha ocular dos fatos Moisés de Carvalho contou que trafegava com seu carro pela região, quando a ré entrou na frente de seu veículo, dizendo que a vítima tinha tentado abusar sexualmente, assim como de sua filha. Disse que o ofendido já estava caído naquele local, sangrando. O depoente afirmou que permaneceu dentro do veículo e acionou a polícia militar. Enquanto esperava os agentes públicos, observou a acusada agredindo a vítima com uma vassoura, chutando-a na região da cabeça. Segundo o depoente, Tarcila não o esfaqueou naquele momento, mas confessou-lhe que assim o fez anteriormente. Negou que a filha da increpada estivesse no local. Disse que a ré afirmou ter acionado a polícia, contudo, esta deixou o local, após retirar a chave de um veículo do bolso da vítima. Após Tarcila sair do local, o ofendido passou a gritar, dizendo que estava sendo roubado pela acusada. Indagado, Moisés disse que o ofendido lhe pediu ajuda, dizendo que iria morrer, e que a ré estava roubando seu automóvel. Contou que não observou lesões no rosto, ou nas pernas de Tarcila, apenas reparando que suas mãos estavam ensanguentadas. Questionado, Moisés asseverou que a ré parecia estar com muita raiva do ofendido. Ao final, exibidas imagens da acusada, a testemunha a reconheceu com "noventa por cento" de certeza.

Já a irmã da vítima, ouvida como informante judicial, Laudicéia Cristina dos Santos, contou que teve acesso às imagens produzidas por câmeras de segurança, mostrando seu irmão indo a uma festa na casa de amigos, já com a ré em seu veículo. Relatou que esses amigos disseram que seu irmão estava na festividade, mas, a acusada preferiu permanecer no interior do automóvel, recusando-se a sair. Afirmou

que a acusada é "garota de programa", e que a conhecia por nome, pois a cidade de Canas/SP, onde Tarcila morava é muito pequena. Esclareceu que a vítima possuía, aproximadamente, R\$ 800,00 (oitocentos reais) em sua carteira no momento dos fatos, recuperando em delegacia, R\$ 200,00 (duzentos reais). Ao final, negou que seu irmão fosse agressivo com mulheres, ou tivesse problemas com drogas.

Reginaldo César dos Santos, outro irmão da vítima, apresentou narrativa semelhante. Acrescentou dizendo que o ofendido não possuía o hábito de sair com garotas de programa, e que não usava drogas ilícitas. Afirmou, ainda, que não conhecia Tarcila, e por isso, não sabe se esta é prostituta. Por fim, disse ser nascido e criado na cidade de Canas/SP.

O investigador de polícia Epaminondas José Alves Moreira contou que, após saber do caso pelo irmão da vítima, obteve imagens de câmeras de segurança instaladas no entorno da residência desta, as quais mostravam Rinaldo e a acusada entrando no imóvel e, passados dez minutos, aproximadamente, aquele saía com a camisa suja de sangue e com uma faca na mão, enquanto esta ida atrás dele com uma vassoura na mão. Disse que, mesmo Tarcila o golpeando na cabeça com a vassoura, Rinaldo não tentava esfaqueá-la. Esclareceu que foi possível ver nas referidas imagens, o ofendido caindo no local dos fatos, e a ré parando um veículo que passava por aquele lugar. Após a acusada conversar com o condutor do automóvel, aquela pegou a chave do carro no bolso da vítima, foi até a casa, pegou algo semelhante uma bolsa, e saiu conduzindo o veículo.

A testemunha e advogado militante na Comarca, Luciano Chalita Vieira relatou que estava em uma festa, quando a vítima lá chegou na companhia da acusada, que não quis descer do veículo. Disse que tentou convencê-la a descer, assim como o ofendido, mas Tarcila se mostrou irredutível. Contou que, antes desses fatos, o ofendido lhe disse que ambos iriam a um motel. Questionado, o depoente declarou que os dois estavam saindo há algum tempo (três ou quatro encontros), e que a vítima nada comentou de anormal em relação à ré. Negou que a vítima ou Tarcila estivessem alcoolizados, afirmando que havia dinheiro (R\$ 700,00 - setecentos reais), no painel do veículo. Ao final, disse não ter conhecimento se a ré era prostituta, e que a vítima nada lhe falou a esse respeito.

A amiga íntima da ré, Paloma de Oliveira Ferreira, ouvida como informante, contou que já havia combinado com Tarcila de ambas trabalharem juntas nas praias de Ubatuba/SP. Disse que a acusada, na data dos fatos, chegou em sua casa com uma lesão grande na perna, causada por uma faca, "parecendo uma flor", e no pulso também. Segundo a informante, Tarcila lhe disse que havia saído com uma pessoa que a tentou estuprá-la. Negou que a ré fosse prostituta. Afirmou que Tarcila não procurou ajuda médica, pois estava bastante nervosa, sequer comparecendo à delegacia de polícia para relatar os fatos. Disse que ofendido, quem não chegou a conhecer pessoalmente, e ré já tiveram outros encontros sexuais, porém, não eram "ficantes". Por fim, esclareceu que a acusada já usou "cocaína".

Ao seu turno, a ré refutou a acusação, alegando ter agido em legítima defesa. Disse que havia combinado de sair com o ofendido na data dos fatos, sendo que, ao entrar em seu veículo, percebeu que este havia usado drogas, não se importando com o fato, vez nas vezes anteriores que saíram, Rinaldo também tinha feito uso dessas substâncias. Relatou que foram a uma festa em local ermo e, ao chegou no local, percebeu que somente havia mais uma pessoa, a ora testemunha Luciano Chalita. Segundo a ré, por essa razão, resolveu não descer do carro. Contou que a vítima levou para a festa, cervejas e "cocaína". Diante de sua recusa em permanecer naquele local, ambos se dirigiram a casa do ofendido, local onde este exigiu que ela usasse "cocaína". Disse que até chegou a tentar a consumir o entorpecente, porém, quando se abaixava para cheirá-lo, sentiu um cheiro muito forte de remédio, quando resolveu assoprar a droga. Nesse instante, a vítima veio para cima dela com uma faca, dizendo que ela faria o que ele quisesse, esfaqueado-a no pulso e na

perna, porém, conseguiu tomar das mãos dele a arma, golpeando-o não sabendo precisar o número, nem os locais atingidos do corpo da vítima. De acordo com a interroganda, o ofendido logrou recuperar a faca, saindo para a via pública, momento em que pegou uma vassoura, indo atrás dele. Na sequência, "parou" um carro, e pediu ajuda ao seu condutor. Questionada, disse que pegou a chave do veículo de Rinaldo para sair daquele local, por ter ficado "muito desesperada". Explicou que era amiga do ofendido fazia cerca de dois ou três anos, e que ambos mantinham relações sexuais consensuais ocasionalmente. Negou ser prostituta. Disse que o ofendido sempre usava entorpecentes em sua frente, e que não insistia para que ela também usasse, por isso, estranhando sua atitude no dia dos fatos. Voltando a se manifestar sobre a dinâmica dos fatos, afirmou que conseguiu tirar a faca das mãos do ofendido, após morder o seu braço, enquanto este conseguiu recupera-la, após escorregar no sangue de ambos no chão. Declarou que não estava disposta a manter relações sexuais com a vítima no dia do ocorrido, e que não contou ao motorista do veículo que abordou (testemunha Moisés) que o réu havia tentado estuprar sua filha, acreditando que aquele entendeu errado o que dissera, pois sequer possui filhos. Questionada, afirmou não se recordar de ter agredido o ofendido, após este cair na via pública, não sabendo explicar a razão de decidir deixar o local. Disse que abandonou o veículo da vítima em Ubatuba/SP. Contou que, como já possuía planos de trabalhar na cidade litorânea, foi até a sua casa, pegou uma mochila, que já estava pronta, e foi àquela cidade, sem falar com ninguém, pois sua casa estava vazia. Negou que tivesse dinheiro no interior do automóvel, e que o abandonou, pois não tinha intenção de roubá-lo.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, é fato incontroverso nos autos que as lesões sofridas pela vítima que resultaram em seu óbito foram perpetradas pela vítima, vez que assim admitido pelo acusada.

No entanto, a tese defensiva afasta-se daquela sustentada pela acusação quanto à motivação das agressões, e das subtrações dos bens do ofendido, já que a ré alega que agiu em legítima defesa, a fim de evitar que a vítima lhe estuprasse, negando que houvesse dinheiro no interior do veículo, tão somente utilizado para deixar o local, ante o seu desespero com a situação, tanto que abandonado posteriormente.

Ocorre que a versão da defesa não encontra amparo nos elementos dos autos.

Com efeito, o padrão comportamental da ré não se assemelha com aquele adotado por vítimas de agressões injustas, seja por não utilizar "moderadamente dos meios necessários" para repeli-la, como dispõe o artigo 25, do Código Penal; seja pelo fato da ré perseguir o ofendido quando este deixou o imóvel, já cambaleando e ferido, a fim de continuar as agressões com uma vassoura (veja-se as fotografias de fls. 37/49); ou, ainda, por ter Tarcila deixado o local dos fatos, quando não havia mais qualquer perigo à ela.

Ora, por qual razão a acusada não procurou imediatamente a autoridade policial para relatar o que ocorrera, e também ajuda médica, pois, diante da dimensão das lesões que Tarcila alegou ter sofrido, possivelmente corria risco de vida (possível hemorragia)?

E o que se falar da atitude da ré de sair de sua cidade, em plena madrugada, com apenas uma mochila e o próprio veículo do réu, e viajar até Ubatuba/SP, lesionada, e sem nada dizer aos seus familiares?

Mas existem outras questões sem explicações nos autos, conforme passo a expor.

Ao contrário do que a ré afirmou, de que, em determinado momento da contenda, chegou a morder Rinaldo para fazê-lo soltar a faca em sua posse, o laudo

necroscópico não indicou marcas de mordidas na vítima (fls. 67/70).

Além disso, os alegados ferimentos sofridos pela ré, supostamente provocados pelo ataque da vítima, não restaram comprovados nos autos, já que a única pessoa que, em tese, os viu foi a amiga íntima de Tarcila, ora informante judicial Paloma.

Veja-se que as fotografias juntadas aos autos pela defesa (fls. 193/195), não servem para tanto, pois não é possível distinguir a parte do corpo e se, de fato, é a acusada retratada nas imagens.

Já nas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, não é possível ver sangue ou o ferimento em questão (fls. 37/51). Além do mais, as fotografias (fls. 07/14 – do apenso, autos nº 0003178-39.2021.8.26.0642), e laudo pericial médico (fls. 14 – do apenso, autos nº 0003178-39.2021.8.26.0642), confeccionado no momento de sua prisão preventiva, na cidade de Ubatuba/SP, não exibem, ou fazem qualquer referência ao tal ferimento, ou cicatriz dele decorrente.

Também inexistem provas de que o ofendido almejasse agredir, ou ameaçar a ré com a faca para estuprá-la. Ademais, a própria ré admitiu que ambos mantinham relações sexuais ocasionais, ainda que sem maiores vínculos, fato que, embora não impeça a possibilidade do crime sexual noticiado pela ré, no mínimo, impõe maior cautela na consideração do alegado, sem um mínimo de prova nesta direção.

Assim, afasta-se a improvada tese de legítima defesa.

Na verdade, o que revelam as provas é que, deveras, a ré, após o ataque à vítima, subtraiu seu veículo e o dinheiro que estava no painel daquele automóvel.

Relembre-se que a prova oral indicou que ofendido possuía entre R\$ 700,00 (setecentos reais) e R\$ 800,00 (oitocentos reais), e apenas R\$ 200,00 (duzentos reais) foram apreendidos em sua carteira. Logo, tal diferença, realmente, foi subtraída pela acusada.

Refuta-se, outrossim, a tese do “furto de uso”, à luz da comprovada utilização de violência em desfavor da vítima, até mesmo, resultando em sua morte.

Nesse sentido, em caso muito semelhante em que se alegou legítima defesa e furto de uso:

“PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELOS DAS DEFESAS. Apelo de FELIPE pela absolvição por alegada excludente de ilicitude por legítima defesa ou fragilidade de provas. Apelo de MARCO em prol da desclassificação para furto tentado com pleitos subsidiários de redução das penas. Descabimento. 1.- Mérito. Provas. Materialidade cabal. Laudos periciais, destacados o necroscópico e o perinecroscópico nos autos, a comprovar a dinâmica fática e o resultado letal quanto à vítima Atílio Rodrigues, indubitado, ainda, o nexo de causalidade. Laudo pericial específico da arma de crime, cuja potencialidade lesiva se tornou indisputada. Autoria comprovada. (...) Legítima defesa. Inviabilidade da tese, à míngua de comprovação ou congruência com situação concreta de invasão dos quartos das vítimas, uma delas fatal (golpeada com nada menos que 14 golpes), visando à subtração violenta de seus bens. Não caracterizada a excludente de ilicitude. Subtração praticada com emprego de violência real ou moral, a que aderiu o corréu MARCO, o que inviabiliza a desclassificação para furto. Condenação mantida. (...). Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 1511685-46.2021.8.26.0566; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Carlos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022) (Sublinhado meu).

Assim, conforme demonstrado à exaustão, a prova oral indica que, visando obter

êxito na rapina, a acusada utilizou violência contra a vítima, restando configurado o crime de latrocínio, na medida em que dela adveio o seu óbito.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL - Habeas corpus - Tentativa de latrocínio - Desclassificação para delito de roubo qualificado - Corpo de delito - Desnecessário - Impossibilidade de reexame da prova na via eleita - Ordem denegada. 1. Para a configuração da tentativa de latrocínio, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, seja de natureza leve ou grave, sendo suficiente a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar para subtrair coisa móvel de outrem e de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. O conhecimento da pretensão relativa à desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado esbarra na impossibilidade de reexaminar a prova produzida durante a instrução criminal, indispensável para, se o caso, afastar a intenção de o agente desejar ou, pelo menos, assumir o risco de matar para subtrair os valores que estavam sob a responsabilidade dos vigilantes alvejados. 3. Ordem denegada". (STJ - HC nº 80.491 - RJ 5a T. - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - J. 23.09.2008; DJe 03.11.2008);

O caso, portanto, é de condenação, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

A ré é primária e de bons antecedentes (fls. 228). As demais circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis, vez que inerentes ao delito em questão.

Logo, fixo a pena-base no piso legal de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornada aqui definitiva, à míngua de outras causas alteradoras.

Embora fosse a acusada menor de 21 anos à época do delito, deixei de atuar a reprimenda na segunda etapa, em observância Súmula 231 do STJ.

Outrossim, não é o caso de reconhecer a atenuante da confissão, como alega a defesa, pois, como visto, a ré negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, refutando a subtração e assumindo apenas tese da excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

"Ação Penal - (...) - Sentença condenatória - (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea - Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias - Caracterização de 'confissão qualificada' pelo magistrado, que não admite a redução da pena - Inexistência de confissão para este Relator - (...) - Regime fechado - Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão". (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, à luz da quantidade de pena ora imposta, forte no artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP. Pelas mesmas razões, não existem espaço para aplicação das medidas despenalizadoras, dos artigos 44 e 77, do mesmo Código.

Seguindo os anseios da sociedade, não podemos olvidar que estamos diante de crime hediondo, cuja pena máxima é a mais alta do nosso Estatuto Repressivo e a mínima é uma das maiores, não podendo se cogitar qualquer outra pena substitutiva ou outro regime inicial, ainda que considerado o tempo de prisão provisória da ré.

Por fim, por serem parcas as informações sobre a situação financeira da acusada,

fixo o dia-multa no piso legal, nos termos dos artigos 49, § 2º, e 60, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar TARCILA OLIVEIRA BUENO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, diária mínima.

Nego à ré o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentava a prisão preventiva dessa implicada se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta à acusada e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, aplicado na sentença, traduzem risco concreto de fuga real, em caso de soltura nesta quadra processual. Ademais, não faz qualquer sentido soltar ré que permaneceu segregada durante a instrução processual, agora, depois de condenada, sem que o prazo para detração, ou progressão, tenha ocorrido.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se a acusada na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento recente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (...) – Preliminares – Recurso em liberdade – Inviabilidade – Réus que responderam presos ao processo – Persistência dos motivos que ensejaram a segregação provisória, encontrando-se bem motivada a imprescindibilidade de sua manutenção – (...) – Regime fechado preservado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a quantidade de pena aplicada – Substituição da sanção corporal e 'sursis' da pena defesos – Preliminares rejeitadas (...). (TJSP; Apelação Criminal 1531982-70.2021.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022); e

“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PACIENTES CONDENADOS EM 1º GRAU A ELEVADAS PENAS CORPORAIS, SEM O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PLEITO PELO DIREITO DE OS PACIENTES RECORREM EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – CRIME GRAVÍSSIMO, QUE REDUNDOU NA MORTE DA VÍTIMA, INDICATIVO DE PERICULOSIDADE À ORDEM PÚBLICA E DE PERSONALIDADE VIOLENTA – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTES QUE ESTIVERAM PRESOS PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O PROCESSO – DECISÃO QUE INDEFERIU O APELO EM LIBERDADE ESTÁ SUFICIENTEMENTE EM FUNDAMENTADA E TEM AMAPRO NO ARTIGO 387, § 1º, DO CPP – ORDEM DENEGADA”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2076153-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019) (Sublinhados meus).

Mesmo entendimento das Cortes Superiores: “não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

No entanto, em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Custas pela vencida, observada a gratuidade de justiça, que ora concedo lhe

concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado. Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA